

임대차대상 자격기준

구 분	임대차대상 자 격 자	자 격 기 준
「농어촌 정비법 시행령」 제19조 제5호 임대	1. 지역제한 없이 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제 16조에 따른 영 농 조합 법 인 과 같은 법 제19조 에 따른 농업회 사법인	◦ 총출자금이 1억원 이상인 법인 - 출자금이 부동산인 경우 해당 부동산이 법인 명의로 소유권 보존등기가 되었을 경우에만 인정하고 현금인 경우 법인 명의로 개설된 통장에 입금되었을 경우에만 인정 ◦ 출자금을 포함한 자기자본금이 사업비의 자부담금 이상으로 확보된 법인 ◦ 영농조합법인은 조합원이 5인 이상인 법인으로서 조합원 모두가 농업인임을 확인하여야 함(확인서 징구 : 간척지 이용 경작 확인서, 공익직불금수령확인서 등), 농업회사법인은 농업인 출자지분이 1/10이상인 법인 ◦ 매립지등 관리·처분 공고일 이전에 설립된 법인 ◦ 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 농어업경영정보를 등록한 법인
	2. 상법상 일반회 사	◦ 총자본금 1억원 이상인 상법상 일반회사(합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사 등)
	3. 기 타	◦ 지방자치단체, 한국농어촌공사, 「농업협동조합법」에 따른 조합 및 중앙회 ◦ 매립지등의 관리·처분계획에 따라 「농어촌정비법 시행령」 제13조(매립지등 중 농지의 임대대상 자격자) 및 같은 법 시행령 제15조(매립지등 중 농지의 매각대상 자격자)에도 불구하고 「농어촌정비법 시행령」 제19조 각 호의 용도로 사업을 하려는 자

구 분	임대차대상 자 격 자	자 격 기 준
「농어촌 정비법 시행령」 제13조 임대	1. 해당 사업지역 에 속하는 「농 어업경영체 육 성 및 지원에 관한 법률」 제 16조에 따른 영 농 조 합 법 인 과 같은 법 제19조 에 따른 농업회 사법인	◦ 총출자금인 5천만원 이상인 법인 - 출자금이 부동산인 경우 해당 부동산이 법인 명의로 소유권 보존등기가 되었을 경우에만 인정하고 현금인 경우 법인 명의로 개설된 통장에 입금되었을 경우에만 인정 - 단, 농기계인 경우에는 해당 법인의 전산대장에 등재되고 기타 회의록 등에서 출자한 사실이 인정되는 경우에 한함 ◦ 출자금을 포함한 자기자본금이 사업비의 자부담금 이상으로 확보된 법인 ◦ 영농조합법인은 조합원이 5인 이상인 법인으로서 조합원 모두 농업인임을 확인하여야 함(확인서 징구 : 간척지 이용 경작확인서, 공익직불금수령확인서 등), 농업회사법인은 농업인 출자지분이 1/10이상인 법인 ◦ 영농조합법인의 조합원 및 농업회사법인의 구성원 중 농업인은 농가 1세대당 1인만 인정함 ◦ 매립지등 관리·처분 공고일 이전에 설립된 법인 ◦ 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 농어업경영정보를 등록한 법인
	2. 해당 매립지등 조성사업 시행 으로 피해를 입 은 농업인(피해 를 입은 어업인 으로서 농업인 이 된 자를 포 함한다)으로 구 성된 영농조합 법인과 농업회 사법인	◦ 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조 및 같은 법 제19조에 따라 설립된 영농조합법인 또는 농업회사법인 ◦ 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 농어업경영정보를 등록한 법인 ◦ 총출자금인 5천만원 이상인 법인 - 출자금이 부동산인 경우 해당 부동산이 법인 명의로 소유권 보존등기가 되었을 경우에만 인정하고 현금인 경우 법인 명의로 개설된 통장에 입금되었을 경우에만 인정 - 단, 농기계인 경우에는 해당 법인의 전산대장에 등재되고 기타 회의록 등에서 출자한 사실이 인정되는 경우에 한함 ◦ 출자금을 포함한 자기자본금이 사업비의 자부담금 이상으로 확보된 법인 ◦ 영농조합법인은 조합원이 5인 이상인 법인으로서 조합원이 모두 농업인임을 확인하여야 함(확인서 징구 : 간척지 이용 경작확인서, 공익직불금수령확인서 등), 농업회사법인은 농업인 출

		자지분이 1/10이상인 법인 ◦ 해당 사업구역 시·군·구의 간척사업으로 직접 피해를 입어 보상금을 수령한 농업인으로 구성된 영농조합법인 또는 농업회사법인 ◦ 피해영농조합법인의 조합원 및 피해농업회사법인의 구성원 중 농업인은 피해농가 1세대당 1인만 인정. 다만 피해농어업인의 지위는 배우자까지만 인정함
	3. 기 타	◦ 지방자치단체, 한국농어촌공사, 「농업협동조합법」에 따른 조합 및 중앙회

구 분	임대차대상 자 격 자	자 격 기 준
「농어촌 정비법 시행령」 제19조 제6호의 임대	「농지법」 제36조 제1항제4호에 따른 타용도 일시사용허가를 받은 자	◦ 사업을 수행할 능력이 있는 자로서 「전기사업법」 제8조에 의한 전기사업허가에 결격사유가 없는 자 ◦ 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조에 따른 영농조합법인 및 같은 법 제19조에 따른 농업회사법인은 제외 ◦ 해당 태양에너지 발전설비 설치로 인하여 영농을 할 수 없게 된 피해농어업인 또는 피해농업법인에 속한 자 등을 참여시킬 경우 우대할 수 있음

※ 법인의 총 출자금 규모에 따라 임대규모를 달리 지원할 수 있음